

[14] 공사회계 소송비용 상각 처리 불철저

- 「무담보채권 상각처리요강」 제4조 제1항 제1호에 따라 소멸시효가 완성된 채권은 회수가 불가능하거나 회수실익이 없으므로 상각 대상 채권으로 관리하도록 되어 있고
- 같은 요강 제5조 제1호에 따라 상각 대상 채권은 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 상각 처리하여야 하며
- 소송비용의 경우에도 소멸시효가 완성된 날이 속하는 사업연도(소송 승소 후 10년)¹⁾에 상각 처리하는 것이 타당함²⁾
- 그런데, 공사회계로 지출한 소송비용 미수금 현황을 점검한 결과
- 2006년도에 승소한 소송비용 미수금의 경우 2016 사업연도에 소멸시효가 완성되었으므로 [표 20]과 같이 10,295건, 1,156백만 원³⁾ 상당을 해당 사업연도에 상각 처리하여야 함에도
- 적기에 상각처리하지 않아 2016 사업연도 경영성과와 재무상태의 신뢰성을 저해하는 등⁴⁾

- 1) 「민법」 제165조에 따라 판결에 의하여 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효는 10년으로 규정하고 있으므로, 판결서의 효력은 10년이라는 점을 감안할 때 판결서에서 인정하는 소송비용의 청구도 10년 이내에 시행하여야 함(실무상 소송비용은 회수실익이 없어 소송비용액 확정 신청하지 않으므로 소송비용 청구기한 10년이 소송비용의 채권 소멸시효임)
- 2) 법인이 지출한 소송비용이 법원의 판결에 의해 소송상대방의 부담으로 확정된 경우, 동 금액은 구상채권으로서 당해 법인의 자산으로 계상하며, 동 구상채권이 객관적인 증빙자료에 의해 회수 불능임이 확인되는 때에는 법인의 각 사업연도 소득금액 계산상 대손금으로 손금산입할 수 있는 것임(국세청 질의회신 법인46012-2928, 1994.10.21.)
- 3) 소송선고일이 2006. 1. 1. ~ 2006. 12. 31.에 해당하는 소송 건수와 소송비용이며, 2017년 소멸시효가 완성되는 2007년분은 총 40,453건 6,094백만 원임
- 4) 2006년도에 승소한 소송비용 미수금 1,156백만 원을 상각 처리하면 10%인 116백만 원(소송비용 대손충당금 90% 既적립)이 비용으로 계상되고, 상각 처리한 대손금은 「법인세법」 제19조의2에 따라 해당 사업연도 소득금액을 계산할 때 손금에 산입되어 법인세 절감도 가능

- [표 20]과 같이 1999년부터 ~ 2006년까지 승소 후 10년이 경과하여 소멸시효가 완성된 소송비용 총 14,217건(1,934백만 원)이 있음에도 해당 사업연도에 상각처리하지 아니한 사실이 있음

[표 20] 소멸시효가 완성된(승소 후 10년 이상*) 소송비용 현황

(단위 : 백만 원)

부 점 명	합	계	2002년 이 전 ⁵⁾	2003년	2004년	2005년	2006년
	금액 (건수)	1,934 (14,217)	32 (136)	123 (1,120)	262 (636)	361 (2,030)	1,156 (10,295)

“기재 생략”

* 소송선고일 기준

5) 2001년도 이전 승소한 소송 건수와 소송비용은 총 7건, 4백만 원임

< 조치할 사항 >

◇ 신용회복지원부장과 12개 지역본부장은 10년 이상(1999년 ~ 2006년 승소분) 경과하여 소멸시효가 완성된 소송비용 14,217건(1,934백만 원)에 대하여 상각 처리하는 등 적절한 회계처리 방안을 강구하시기 바람. **(통보)**

6) (국세청 질의회신 서삼46019-10105, 2001.9.3.)에 따르면 당해 확정신고 시 공제 받지 못한 대손세액도 경정청구에 의하여 공제 가능